



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52	Oggetto: Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e la sig.ra Bilotti Simona Maria.
Del	
01.04.2026	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2026** Addì **uno** del mese di **Aprile**

Alle ore **12.30** Nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: *Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e la sig.ra Bilotti Simona Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Talarico.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

Premesso:

che con Sentenza n. 55/2025, la Corte di Appello di Catanzaro condannava il Comune di Squillace al pagamento in favore del sig. Bilotti Leopoldo Cesare, dante causa dell'istante, al pagamento della somma di Euro 7.553,18, oltre interessi legali dalla data di notificazione dell'atto di citazione al soddisfo;

che l'OSL con deliberazione commissariale n. 22 del 07.07.2017, ha ammesso il credito alla massa passiva del dissesto del Comune di Squillace per l'importo di Euro 12.073,20 ed ha formulato una proposta transattiva, con cui offriva al creditore una somma pari al 50% dell'importo ammesso al passivo;

che il creditore non ha accettato tale proposta, pertanto in data 27.11.2025 è stata rinotificata all'Ente la Sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 55/2015, unitamente all'atto di precetto, con cui si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di Euro 12.738,47;

Rilevato:

che, in pendenza dei fatti sopra descritti, sono intervenuti incontri e contatti conciliativi tra l'Amministrazione e la sig.ra Bilotti Simona Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Talarico, a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere ogni spettanza al fine di evitare la prosecuzione dell'azione esecutiva con conseguente aggravio di spese per l'Ente;

Dato atto, infine:

che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli articoli 1965 e 1976 del codice civile, con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro;

che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

Vista *la deliberazione n. 309/08 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la quale in merito alla tipologia di debiti fuori*

bilancio, chiarisce, tra l'altro, che: "gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi". In tal senso anche il parere Piemonte 4/07, supportato dal Principio contabile n. 2 – Osservatorio sulla Finanza e contabilità Enti locali;

***Visto** lo schema di transazione all'uopo predisposto;*

***Esaminato** lo stesso e ritenutolo vantaggioso per l'Ente, il quale otterrebbe un risparmio rispetto alle somme dovute oltre ad evitare l'esposizione alla procedura esecutiva;*

***Verificato** che in merito risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00, dal Responsabile del Servizio Contenzioso e dal Responsabile del Settore finanziario ed a tergo riportati;*

***Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

PROPONE

- 1. di approvare, per le causali di cui in narrativa, l'unito atto di transazione tra questo Ente e la sig.ra Bilotti Simona Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Talarico, il cui testo si intende qui integralmente riportato formandone parte integrante e sostanziale;*

Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Avv. Giuseppina Ferrucci

LA GIUNTA COMUNALE

***Vista** la proposta che precede;*

***Acquisiti** i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;*

***Ritenuto** approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;*

***Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/00;*

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge.

DELIBERA

1. di approvare l'unito atto di transazione tra il Comune di Squillace e la sig.ra Bilotti Simona Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Talarico, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con successiva ed unanime votazione, regolarmente espressa

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

COMUNE DI SQUILLACE

Prov. DI CATANZARO

UFFICIO CONTENZIOSO

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaventisei, il giorno del mese di , in Squillace, nella casa comunale,

TRA

L'avv. Giuseppina Ferrucci, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma quale Responsabile del Servizio Contenzioso – ed è pertanto autorizzata ad agire in nome per conto e nell'interesse del suddetto Comune;

E

La sig.ra Bilotti Simona Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Talarico;

Premesso:

che con Sentenza n. 55/2025, la Corte di Appello di Catanzaro condannava il Comune di Squillace al pagamento in favore del sig. Bilotti Leopoldo Cesare, dante causa dell'istante, al pagamento della somma di Euro 7.553,18, oltre interessi legali dalla data di notificazione dell'atto di citazione al soddisfo;

che l'OSL con deliberazione commissariale n. 22 del 07.07.2017, ha ammesso il credito alla massa passiva del dissesto del Comune di Squillace per l'importo di Euro 12.073,20 ed ha formulato una proposta transattiva, con cui offriva al creditore una somma pari al 50% dell'importo ammesso al passivo;

che il creditore non ha accettava tale proposta, pertanto in data 27.11.2025 è stata rinotificata all'Ente la Sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 55/2015, unitamente all'atto di precetto, con cui si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di Euro 12.738,47;

Rilevato inoltre che:

in pendenza dei fatti sopra richiamati, sono intervenuti incontri e contatti conciliativi tra l'Amministrazione e la sig.ra Bilotti, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Talarico, a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti,

attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni spettanza, in quanto la definizione transattiva della vicenda in esame, comporta per l'Ente, un risparmio oltre ad evitare l'esposizione alla procedura esecutiva;

pertanto la transazione prospettata comporta:

Per il Comune:

- *il pagamento a favore della sig.ra Bilotti Simona Maria della somma omnicomprensiva di Euro 10.000,00, oltre le spese legali (onorario + spese) quantificate in Euro 1.110,00;*
- *Per la sig.ra Bilotti Simona Maria l'accettazione della predetta somma nonché la rinuncia alla prosecuzione dell'azione esecutiva:*

Richiamato l'art. 1965 del Codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto rappresenta un'occasione di risparmio per l'Ente;

Appurato pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo;

Dato atto inoltre che nella fattispecie in esame, ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile a fondamento di un accordo transattivo;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. *le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;*
2. *Il Comune di Squillace si impegna a liquidare e pagare a favore della sig.ra Bilotti Simona Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Talarico, la somma omnicomprensiva di Euro 10.000,00, oltre le spese legali (onorario +spese) quantificate in Euro 1.110,00, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo;*
3. *La sig.ra Bilotti Simona Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Talarico, accetta il pagamento delle somme di cui al punto 2, a tacitazione di ogni pretesa creditoria nei confronti dell'Ente;*
4. *La sig.ra Bilotti Simona Maria, per come sopra rappresentata, si impegna inoltre a rinunciare alla procedura esecutiva nei confronti dell'Ente;*

5. *La presente transazione non ha effetto novativo dell'obbligazione originaria;*
6. *I comparenti infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità e all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra.*

Letto confermato e sottoscritto

***Per il Comune di Squillace
Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Avv. Giuseppina Ferrucci***

Per la sig.ra Bilotti Simona Maria

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

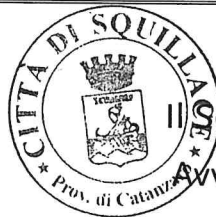
- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci